FIRMADO

MEMORIA DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (SDA 26/2021)

ÓRGANO PROPONENTE

El Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, establece en su artículo 23 apartado 1 h) que corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación el estudio, planificación, diseño, gestión y seguimiento de la contratación centralizada de los suministros y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. El apartado 2 c) del artículo citado atribuye a la **Subdirección General de Contratación Centralizada de Tecnologías** las funciones del apartado h) entre las que se encuentran las relativas al sistema dinámico de adquisición que es objeto de esta memoria.

OBJETO DEL CONTRATO

El presente sistema dinámico tiene por objeto las **prestaciones** declaradas de contratación centralizada conforme a lo dispuesto en el artículo 2 a) de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, en concreto, los contratos de **servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica** cuyo objeto consista en trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos de las aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad.

Conforme a lo dispuesto en la Orden citada para estos servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica, están sujetos a contratación centralizada únicamente los contratos de servicios cuyo presupuesto de licitación no supere 862.000 euros IVA excluido.

Dicho importe podrá ser modificado por Orden del/la titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por lo tanto, los contratos específicos que podrán licitarse en este sistema dinámico de adquisición son aquellos en los que su presupuesto base de licitación (impuestos excluidos) no supere el importe máximo fijado como límite en la Orden de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.

El presupuesto de licitación no tendrá en cuenta posibles prórrogas o modificaciones contractuales.

Por otra parte, en atención a que la LCSP contiene una previsión específica para la tramitación de contratos menores, y ésta fórmula resulta suficientemente ágil para la adquisición de servicios de desarrollo de escasa cuantía, se excluirán del sistema dinámico los contratos específicos en los que el valor estimado no supere el importe establecido para los contratos menores en el artículo 118 de la LCSP, siempre que la duración prevista no exceda de un año.

En cuanto al **ámbito subjetivo**, lo forman los entes, entidades y organismos indicados en las letras a), b), c), d) y g) del apartado 1º del artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) que pertenezcan al sector público estatal, salvo que los contratos hayan sido declarados de carácter secreto o reservado.

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

Según lo preceptuado en los artículos 228.3 y 229.3 de la LCSP también podrán contratar este tipo de servicios a través del sistema dinámico de adquisición las entidades adheridas al Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO O LIMITACIÓN A LOS LOTES QUE SE PUEDE LICITAR O RESULTAR ADJUDICATARIO *(apartados 3 y 4, art. 99 LCSP)*

Mediante el sistema dinámico de adquisición se seleccionan **empresas capaces** de ejecutar los contratos cuyo objeto son servicios de desarrollo de la Administración Electrónica, no obstante, en el presente procedimiento no se seleccionan los servicios concretos que responden a las necesidades de los diferentes organismos, que se deberán determinar en fases posteriores, con ocasión de la licitación de los contratos específicos en el marco de la ejecución del sistema dinámico.

La naturaleza de los servicios a contratar hace que no resulte conveniente separar las diferentes prestaciones en lotes o categorías. Si se optase por la división por razón del objeto, diferentes prestaciones vinculadas no podrían contratarse conjuntamente, aun en los supuestos en que esta opción resultase preferible o necesaria cuando la contratación independiente de las diversas prestaciones pudiera poner en riesgo su correcta ejecución o cuando concurriesen causas técnicas, económicas, de propiedad intelectual o de eficiencia que así lo aconsejasen.

A las razones anteriores, se añade que estructurar el sistema en diferentes lotes o categorías en atención a la naturaleza de la prestación, limitaría las soluciones que los candidatos podrían plantear en sus ofertas en los contratos específicos y dificultaría la integración de los componentes del sistema de información.

Por otra parte, existiría un alto riesgo de que una nueva tecnología que surgiese durante la vigencia del sistema dinámico no encajase en la definición de ninguno de los lotes o categorías, impidiendo su contratación a través de este sistema de racionalización, lo que no resulta adecuado en este tipo de servicios.

Debido a que el desarrollo de sistemas de información puede realizarse en modalidades de trabajo no presencial, no resulta adecuada la división en lotes atendiendo a la geografía.

Otras divisiones en lotes analizadas, como puede resultar la división en tramos de importe, tampoco resultan convenientes. En el diseño del presente sistema dinámico todos los candidatos admitidos deben recibir invitación para participar en todas las licitaciones que inicien los organismos destinatarios, bien se trate de organismos de ámbito obligatorio u organismos adheridos al Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

Serán los candidatos que participan en el sistema dinámico los que, a su elección, decidirán concurrir o no a aquéllas licitaciones en las que dispongan de los medios humanos y materiales especializados capaces de realizar las concretas prestaciones demandadas.

Adicionalmente, estando limitado el presupuesto de licitación de los contratos específicos por lo establecido en la Orden Ministerial por la que se declaran los servicios dirigidos a la Administración electrónica de contratación centralizada, no resulta útil incluir lotes distribuidos por importes, ya que esto no resultaría en una ventaja para los organismos ni implicaría mayor concurrencia de las diferentes empresas a los procedimientos de licitación, por contar todas las empresas participantes en el sistema con solvencia suficiente para acometer contratos específicos de esos importes y características.

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

Por todo lo anterior, en el presente sistema dinámico de adquisición se ha optado por no efectuar división en lotes ni en categorías.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y SU CONTENIDO (art. 28 LCSP)

En primer lugar, hay que considerar que las peculiaridades de la gestión pública hacen que los desarrollos de los servicios de Administración Electrónica supongan una actividad común y necesaria para atender a los fines públicos por lo que los instrumentos de racionalización del sistema estatal de contratación centralizada han tenido extraordinaria importancia.

Los acuerdos marco precedentes, se han venido utilizando para la provisión de servicios en todos los ámbitos de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades estatales, así como para las entidades adheridas al sistema estatal de contratación centralizada.

El presente sistema dinámico va a coincidir temporalmente con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y resulta un instrumento estratégico para facilitar las contrataciones que garanticen la implementación del Plan en los plazos previstos. Es previsible que los contratos específicos que se liciten en este sistema dinámico contribuyan a los objetivos fijados en diferentes componentes del plan y permitan realizar contrataciones de forma ágil en numerosas áreas de actividad administrativa, entre las que se encuentran los siguientes sistemas y aplicaciones:

- **Sistemas del ámbito de transportes:** sistemas que garantizan la seguridad aérea y cumplir las obligaciones que fijan la IATA y la UE para la operatividad de aeropuertos nacionales y los aviones que transitan nuestro espacio aéreo.
- **Sistemas que desarrollan las aplicaciones comunes del ámbito sanitario.**
- Sistemas relacionados con los organismos de recaudación y gestión de las cuotas de la **Seguridad Social** y el pago de pensiones y prestaciones diversas y **Empleo**.
- Sistemas para el funcionamiento de las unidades relacionadas con los **ámbitos de seguridad, interior y defensa** que abordan aspectos tan diversos como la gestión de sus suministros, inventarios, gestión de incidencias, gestión de ocupación, asilo y migración.
- Aplicaciones utilizadas por los organismos públicos de **investigación**
- Servicios **educativos y culturales** dirigidos a los ciudadanos.

Por otra parte, este sistema dinámico se seguirá utilizando en la ejecución de otras actuaciones apoyadas por el presupuesto de la Unión Europea en el ámbito de la Cohesión como el FEDER, FSE o los Fondos Agrarios de especial trascendencia en el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea y la recepción de los recursos públicos del presupuesto de la Unión. En tanto que las actuaciones previstas en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 se han incorporado al **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** los contratos específicos que se liciten en el marco de este sistema dinámico contribuirán también a la consecución de los hitos y objetivos fijados en este Plan.

Por tanto, estos servicios resultan necesarios y la licitación del sistema dinámico que se propone es un instrumento adecuado para la consecución de los fines públicos.

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

ANTECEDENTES

Según lo ya expuesto, estos servicios están declarados de contratación centralizada, y pueden adquirirse utilizando los acuerdos marco del sistema estatal de contratación centralizada prácticamente desde la creación del mismo.

Los precedentes más recientes los encontramos en el acuerdo marco 26/2011 que se formalizó el 13 de octubre de 2011 y el acuerdo marco 26/2015 que inició su vigencia el 1 de agosto de 2016. Este último acuerdo marco, que se rige por el por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, aún está vigente y viene siendo utilizado por los organismos destinatarios.

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *(art. 116.4 a) LCSP)*, **DE LA TÉCNICA DE RACIONALIZACIÓN ELEGIDA** *(art. 3 Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril)*

Conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, la técnica de racionalización será efectuada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación mediante la celebración de acuerdos marco, la articulación de sistemas dinámicos de adquisición o la conclusión de contratos que se adjudicarán con arreglo a las normas procedimentales contenidas en la normativa contractual.

En este caso concreto, se propone adjudicar un **sistema dinámico de adquisición** siguiendo los trámites del procedimiento restringido previstos en los artículos 160 y siguientes de la LCSP.

En primer lugar, conviene señalar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia venía recomendando en sus dictámenes abandonar la técnica del acuerdo marco y licitar sistemas dinámicos como instrumentos de racionalización más adecuados para la provisión de los servicios de desarrollo, por ir dirigidos a un sector de empresas en el que existen un número relevante de operadores con un año o menos de experiencia, lo que resulta indicativo de una presencia significativa de empresas jóvenes y un elevado número de altas y bajas en el mercado de servicios, motivos todos ellos que hacen imprescindible la utilización de una técnica abierta y no limitativa del número de potenciales operadores.[1]

En el presente sistema dinámico, tal y como exige la LCSP, se efectuará la invitación a las licitaciones a todos las empresas adjudicatarias, no obstante, y en atención a las características de la presente licitación, no se exige la obligación de que todas las adjudicatarias invitadas presenten oferta, de este modo, las empresas contarán con la posibilidad de concurrir únicamente a los procedimientos en los que tengan interés en participar y pueden efectuar ofertas adecuadas a la calidad-precio demandada. Esta previsión resulta especialmente adecuada para los servicios de desarrollo, puesto que la preparación de ofertas requiere la dedicación de recursos por parte de los operadores económicos y la presentación obligatoria de la oferta a todas las licitaciones podría desincentivar la participación de empresas innovadoras, start-up o PYMES al suponer una carga administrativa y elevados recursos que pudieran resultar desproporcionados a su capacidad de ejecución de proyectos, lo que desincentivaría su participación en el sistema estatal.

[1] Razonamiento contenido en los dictámenes de la CNMC.

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

JUSTIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN *(art. 219.2 LCSP)*

El **plazo de vigencia** del sistema dinámico será de **dos años**. Se prevé como fecha de inicio del mismo el 2 de febrero de 2022.

El sistema dinámico podrá **ser prorrogado,** una o varias veces, antes de la finalización del mismo hasta **un máximo de tres años.**

Los acuerdos de admisión de las empresas al sistema dinámico de adquisición formalizados con posterioridad a su entrada en vigor, tendrán una duración desde la fecha de admisión en el sistema dinámico hasta la fecha de vigencia del mismo o de sus eventuales prórrogas.

La **duración total** del sistema dinámico, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de **cinco años.**

El plazo inicial de dos años resulta adecuado habida cuenta de la novedad de la técnica utilizada en el Sistema Estatal de Contratación Centralizada que, por una parte, requiere un período suficiente que garantice el funcionamiento previsto para llevar a cabo las actuaciones de provisión de servicios esenciales necesarios para los ciudadanos y el funcionamiento de los organismos públicos, pero por otra parte, debe atender a las características del sector de los servicios tecnológicos, que por ser cambiante, puede resultar en que las necesidades para la gestión de estos servicios se modifiquen en un sentido no previsto en el presente pliego, por lo que no resultaría adecuado establecer una duración inicial mayor.

No obstante, sí que resulta conveniente que el sistema dinámico de adquisición pueda prorrogarse por un período más amplio. No puede obviarse que la licitación de este tipo de instrumentos de racionalización reviste una gran complejidad técnica y de tramitación que va desde la fase de preparación y estudio tecnológico de los servicios hasta la formalización y puesta en marcha.

Resulta necesario prever que eventuales circunstancias imposibiliten la adjudicación de un nuevo sistema dinámico de adquisición o acuerdo marco que suceda al que ahora se plantea en un plazo tan corto. Por otra parte, el sistema dinámico de adquisición está abierto a la entrada de nuevos candidatos participantes en él, por lo que la posibilidad de prorrogar el mismo no supone un obstáculo a la competencia, al permitir esta técnica la incorporación de nuevas empresas al sistema.

La duración máxima de los contratos específicos del sistema dinámico será la prevista en la ley para para los contratos de servicios. Se ha considerado adecuado permitir prorrogar por una única vez los contratos específicos. Esta previsión resulta especialmente adecuada en los casos en los que el objeto del contrato consista en servicios dirigidos al mantenimiento de aplicaciones a medida ya existentes.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (deberá incluir el desglose de costes a que se refiere el artículo 100 LCSP) *(arts. 116.4 d), 101.5 y 100.2 LCSP)*

En aplicación de lo previsto en el artículo 101.13 de la LCSP, el valor estimado del sistema dinámico de adquisición debe tener en cuenta el valor máximo estimado del conjunto de contratos específicos previstos durante la duración total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o impuestos indirectos equivalentes.

El valor estimado del sistema dinámico considera tanto los contratos específicos de las entidades de

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

ámbito obligatorio como las adhesiones específicas que se puedan producir con posterioridad, que se establecen en el 15% del valor estimado total del sistema dinámico. Para el cálculo del valor estimado se ha tenido en cuenta lo dispuesto en apartado 2 del artículo 101 de la LCSP, y lo previsto en el artículo 2 de la orden por la que se declaran los servicios de desarrollo objeto de contratación centralizada. Igualmente, se ha considerado lo previsto en el artículo 309.1 LCSP aplicable a los contratos específicos del sistema dinámico. Por consiguiente, el valor estimado del sistema dinámico asciende a **748.000.000 euros** siendo su distribución la siguiente:

IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS SIN IVA	IMPORTE DE MODIFICACIONES (20%)	IMPORTE EVENTUALES PRÓRROGAS SIN IVA	TOTAL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
249.333.333,00 €	**49.866.667,00 €**	**448.800.000,00 €**	**748.000.000,00 €**

Este importe se justifica tanto en la cifra histórica de adjudicaciones de este tipo de servicios, el número de contratos y el importe medio, como en el aumento de la demanda previsible que se sustenta en los proyectos recogidos en los programas apoyados por el presupuesto de la Unión Europea (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, REACT-EU, FEDER, FSE+), la Agenda España Digital 2025 que centra sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país, y que prevé una importante inversión pública en el período 2021-2025. Una parte de las actuaciones estarán financiadas por los programas de fondos europeos y por los nuevos instrumentos comunitarios del *Plan de Recuperación Next Generation EU* y los Fondos de Cohesión de los periodos de programación 2014-2020 y 2021-2027, que establecen que la digitalización tiene que ser uno de los ejes principales para para apoyar los proyectos de reactivación por lo que los destinarios tendrán necesidad de acometer desarrollos de este tipo de servicios. En la determinación del valor estimado, se ha considerado que la demanda de licitaciones acudiendo al presente sistema dinámico se va a duplicar en todo el período respecto a los importes que, como media, se han adjudicado durante la ejecución del acuerdo marco que está en vigor en estos momentos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL EXIGIDOS EN LA CONTRATACIÓN, Y EN SU CASO DE LA CLASIFICACIÓN *(letras c) y b), art. 116.4 LCSP)*

Con el fin de fomentar la competencia y facilitar el acceso a las PYMES se han adoptado las siguientes medidas:

- No se aplicarán criterios de selección o de corte para admitir a unas empresas frente a otras, lo que unido a la técnica de racionalización elegida propiciará la entrada de empresas de todo tipo, entre otras, las PYMES y las empresas innovadoras que deseen participar en el sistema dinámico de adquisición.

- La solvencia económica y financiera necesaria para acceder al sistema dinámico de adquisición se fija en un volumen anual de negocios igual o superior a **2.000.000,00 euros referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles,** en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las solicitudes. Como se observa este requisito es muy inferior a los máximos previstos en la LCSP (está en el entorno del 0,3% del valor estimado del sistema dinámico de adquisición) y ajustada a las PYMES del sector, que dispongan de 40-50

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

empleados.

Se exigirá a las empresas candidatas, como solvencia técnica y profesional, acreditar la realización de al menos **cuatro servicios de importe igual o superior a 80.000 euros** de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Los servicios se deberán haber realizado en el curso de los tres últimos años siendo el importe **anual acumulado en el año de mayor ejecución**, contado hacia atrás desde la fecha de fin de presentación de ofertas, **igual o superior a 320.000,00 euros.**

Esta solvencia técnica mínima resulta necesaria para para garantizar que las empresas que resulten adjudicatarias puedan participar en las licitaciones y ejecutar los contratos en los que se demanden servicios que encajen en su área de experiencia y para las que cuenten con medios suficientemente preparados.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (y su relación con el objeto del contrato) *(art. 116.4 c) LCSP)*

El sistema dinámico de adquisición está abierto a la participación de todos los candidatos que cumplan los criterios de solvencia económica y financiera, técnica o profesional y acrediten los criterios de calidad y seguridad.

Justificación de los criterios de los contratos específicos del sistema dinámico de adquisición

En la licitación del sistema dinámico de adquisición no se seleccionan ofertas de servicios concretos, sino que éstos deben ser definidos por los destinatarios de la prestación. Esta es la única opción posible de configurar el sistema dinámico de adquisición en el que los contratos específicos tienen como objeto la prestación de servicios de desarrollo de aplicaciones a medida o software personalizado. Se han tenido en cuenta en la definición de los criterios de adjudicación, los que resultan vinculados directamente al objeto y naturaleza de las prestaciones y permiten seleccionar opciones de mejor calidad-precio.

En el sistema dinámico de adquisición, en los documentos de invitación a la licitación se deberán definir los criterios de adjudicación que mejor se adapten al proyecto:

- Podrán establecerse tanto criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor como criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, de conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la LCSP.

- El **criterio precio** en ningún caso podrá ser el único criterio de adjudicación y tendrá necesariamente un peso mínimo del 40 por ciento del total de la puntación. Cuando el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, de conformidad con lo previsto en el artículo 145.4 de la LCSP, los criterios relacionados con la calidad deban representar el 51 por ciento de la puntuación total siendo automáticos, al menos, el 11 por ciento.

- En todo caso, la valoración de los **criterios automáticos evaluables mediante aplicación de fórmulas** se efectuará siempre con posterioridad a la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, dejándose constancia documental de ello. Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de acuerdo con lo indicado en el artículo 146.3 de la

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

LCSP, se indicará igualmente en cuál de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo, en su caso, el umbral del 50% de la de puntuación en el conjunto de criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

Además del criterio precio, **podrán considerarse todos o alguno/s de los siguientes criterios** para la adjudicación de los contratos específicos, que se consideran especialmente adecuados a las prestaciones objeto del sistema dinámico:

a) Criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, distintos al precio:

- **Perfiles profesionales:** Para la ejecución de los contratos específicos se podrá exigir unos determinados perfiles profesionales de los que se deberá especificar su cualificación profesional, la titulación exigida, la experiencia previa que se requiere, así como la formación que deberán acreditar. La valoración de este criterio se deberá efectuar por la fórmula de maximizar valorándose únicamente la cualificación, titulación, experiencia o formación por encima del mínimo exigido o bien los recursos adicionales a adscritos a la ejecución del proyecto que se ofrezcan.
- **Mejora de los acuerdos de nivel de servicio definidos**, en su caso.
- **Criterios medioambientales, sociales o de fomento de la innovación** que estén vinculados con el objeto del contrato.
- **Prestación no presencial del servicio.**

Se podrán utilizar otros criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas, que el destinatario justifique que son más adecuados al proyecto concreto, siempre que cumplan lo previsto en la LCSP.

b) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- **Solución técnica ofertada:** La arquitectura de los desarrollos, funcionamiento, comprensión de los requerimientos, viabilidad, metodología o rendimiento previsible de la solución ofertada, así como el grado de respuesta o satisfacción a los requisitos planteados.
- **Planificación del servicio:** Calendario de trabajos propuesto, horario de las actuaciones, análisis técnico de riesgos, plan de contingencias y plan de calidad.
- **Plan de transferencia del servicio:** Se considerarán las medidas encaminadas a asegurar una adecuada transición entre los equipos de desarrollo y producción.
- **Otros criterios vinculados con el objeto del contrato** que así se justifiquen, y en particular los criterios medioambientales, sociales, y para el fomento de la innovación que resulten de aplicación.

Serán los propios organismos destinatarios los que definan en cada licitación los requisitos y necesidades concretas y a los que les corresponderá seleccionar todos o algunos de los criterios de adjudicación enumerados, según entiendan que resulta más beneficioso para la concreta licitación.

Justificación de los pesos asignados a los diferentes criterios de adjudicación de los contratos específicos

Los organismos destinatarios deberán justificar los pesos de los criterios de adjudicación de los contratos

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

específicos, dentro de las previsiones generales del sistema dinámico de adquisición.

<u>JUSTIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS</u> *(arts. 116.4 y 146 LCSP)*

Como ya se ha indicado, en el sistema dinámico de adquisición se admitirá a todas las empresas que cumplan con los requisitos de solvencia económica y financiera, técnica o profesional y acrediten los requisitos de calidad y seguridad.

En el caso de los contratos específicos los criterios automáticos deberán aplicar alguna de las siguientes fórmulas:

a) <u>Fórmulas aplicables al criterio precio</u>

- Función **optimizar precio**:

$$Ci = P * \frac{Ol - Oi}{Ol - Ob}$$

Donde:
Ci, es la puntuación en base al criterio precio, asignada a la oferta del licitador i
P, es la ponderación del criterio precio, la cual deberá ser como mínimo de 40 puntos sobre 100.
Oi, es el precio ofertado por el licitador i (IVA excluido)
Ob, es el precio más bajo ofertado (IVA excluido)
Ol, es el presupuesto máximo de licitación (IVA excluido)

Será obligatoria la utilización de la **función optimizar precio** en los supuestos en los que el documento de invitación a la licitación incluya criterios no evaluables mediante fórmulas cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Como puede observarse esta fórmula prima las bajadas del precio ofertado sobre el presupuesto de licitación y se deberá utilizar a fin de garantizar que se selecciona la oferta de mejor relación calidad-precio de entre todas las ofertas que permiten satisfacer el objeto del contrato. Será la fórmula para los restantes supuestos, salvo que se justifique por los peticionarios, en base a que no existen criterios de juicio de valor.

- En los supuestos en los que todos los criterios de valoración sean automáticos, se podrá utilizar alternativamente la fórmula **minimizar precio** siguiente:

$$Ci = P * \left(1 - \frac{Oi - Omin}{Omax}\right)$$

Donde:
Ci, es la puntuación en base al criterio precio, asignada a la oferta del licitador i
P, es la ponderación del criterio precio, la cual deberá ser como mínimo de 40 puntos sobre 100.
Oi, es el precio ofertado por el licitador i (IVA excluido)
Omin, es el precio más bajo ofertado (IVA excluido)
Omax, es el precio de la oferta más alta (IVA excluido

La razón de la utilización de la presente fórmula tiene su fundamento en la fidelidad entre el precio

FIRMADO
ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

ofertado y la puntuación recibida en el precio a minimizar. Es una función lineal y proporcional a los valores ofertados, recibiendo los licitadores una puntación que es fiel reflejo del valor indicado en su oferta, normalizado al valor mínimo. Esta fórmula resulta adecuada en los supuestos en que existen otros criterios que, mediante la aplicación de fórmulas, permiten valorar la calidad de las ofertas no resultando el precio de adjudicación el único criterio automático que permite valorar la calidad-precio de las ofertas.

b) <u>Fórmulas aplicables al resto de criterios evaluables mediante fórmulas, según el sentido de la función</u>

- Función **maximizar**:

$$Ci = P * \frac{Xi}{Xmax}$$

Donde:
Ci, es la puntuación en base al criterio C, asignada a la oferta del licitador i
P, es la ponderación del criterio C
Xi, es el valor ofertado por el licitador i, en el criterio C
Xmax, es el valor máximo ofertado por los licitadores, en el criterio C o el umbral de saciedad si éste fuese inferior y se hubiese definido

En consecuencia, se asignarán P puntos a la oferta que presente mayor valor del dato en su oferta, en el criterio C, y al resto de ofertas se les asignarán las puntuaciones de forma lineal, según la fórmula anterior.

La razón de la utilización de la presente fórmula tiene su fundamento en la fidelidad entre el valor ofertado y la puntuación recibida. Es una función lineal y proporcional a los valores ofertados, recibiendo los licitadores una puntación que es fiel reflejo del valor indicado en su oferta, normalizado al valor máximo.

Esta fórmula, de forma objetiva y proporcionada, permite valorar los aspectos referentes a los perfiles profesionales (experiencia, titulación…), criterios medioambientales, sociales o de innovación, acuerdos de nivel de servicio, etc., que aseguran una mejor relación calidad-precio de la oferta seleccionada.

- Función **minimizar**:

$$Ci = P * \left[1 - \left(\frac{Xi - Xmin}{Xmax}\right)\right]$$

Donde:
Ci, es la puntuación en base al criterio C, asignada a la oferta del licitador i
P, es la ponderación del criterio C
Xi, es el valor ofertado por el licitador i, en el criterio C
Xmin, es el valor mínimo ofertado por los licitadores, en el criterio C o el valor de referencia definido, en su caso
Xmax, es el valor máximo ofertado por los licitadores, en el criterio C

En consecuencia, se asignarán P puntos a la oferta que presente menor valor del dato en su oferta, en el criterio C, y al resto de ofertas se les asignarán las puntuaciones de forma lineal, según la fórmula anterior.

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

La razón de la utilización de la presente fórmula tiene su fundamento en la fidelidad entre el valor ofertado y la puntuación recibida en variables a minimizar. Es una función lineal y proporcional a los valores ofertados, recibiendo los licitadores una puntación que es fiel reflejo del valor indicado en su oferta, normalizado al valor mínimo.

Se aplicará en los mismos supuestos que en el caso anterior, cuando proceda según el criterio valorado.

- Función **maximizar binario (S/N)**:

  $Xi = P$, donde P es el peso del criterio a valorar, si la oferta del licitador al criterio a valorar contempla el requisito a valorar. En otro caso, la valoración será cero.

Esta función permite valorar aspectos objetivos que resultan favorables por estar vinculados a las prestaciones que se demandan.

JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN *(arts. 116.4, c) y 202.1 LCSP)*
Sin perjuicio de otras condiciones especiales de ejecución que se exijan en la documentación contractual de los contratos específicos, los adjudicatarios deberán disponer de planes de formación de actualización tecnológica y garantizar que incluirán en los mismos a los perfiles profesionales adscritos a la ejecución de los contratos específicos que se adjudiquen en el sistema dinámico. Esta condición de ejecución, de carácter social, responde al objetivo de favorecer la formación en el puesto de trabajo y se considera especialmente adecuada en el presente sistema dinámico para fomentar la calidad, la mejora continua de los desarrollos y las capacidades y conocimiento de las técnicas innovadoras por parte de los trabajadores.

JUSTIFICACIÓN DE LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS *(párrafo segundo, art. 116.1 LCSP)*
El sistema dinámico de adquisición no requiere tratamiento de datos personales. La necesidad de efectuar el tratamiento de estos datos se deberá indicar en los diferentes contratos específicos, en su caso.

Firmado electrónicamente:
Rosa María Alonso Díaz. Subdirectora General de Contratación Centralizada de Tecnologías.

ROSA MARIA ALONSO DIAZ - 2021-12-20 10:47:31 CET, cargo=SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE TECNOLOGÍAS
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_6C3HPN7FJQRDG56A59D5PMPHE5Q9 en https://www.pap.hacienda.gob.es